

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2814/2533 บริษัท ทองสยามเอ็นจิเนียริง จำกัด โจทก์
นายพิชัย ปิยะวงศ์รุ่งเรือง จำเลย
นายพิชัย ปิยะวงศ์รุ่งเรือง จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง
ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 352 เป็นความผิดต่างกรรมกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิด
ไป จำคุก กระทงละ 2 เดือน รวม 3 กระทงจำคุก 6 เดือน ฯลฯ

จำเลยฎีกา (อันดับ 122)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 124)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของศาล
ชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคา 100,000บาท (อันดับ 24 แผ่นที่
2,103)

คำสั่ง

อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา ตีราคาหกหมื่นบาทให้ศาลชั้นต้นพิจารณา
หลักประกัน และดำเนินการต่อไป

อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา ตีราคาหกหมื่นบาทให้ศาลชั้นต้นพิจารณา
หลักประกัน และดำเนินการต่อไป

(บุญสิน ตูลากัน-ชุม สุกแสงเปล่ง-สถิตย์ เล็งไธสง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>